

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 chaâbane 1425 – 5 octobre 2004

147^{ème} année

N° 80

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un attaché à la Présidence de la République..... 2827

Ministère des Finances

Décret n° 2004-2314 du 27 septembre 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane, suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou du prélèvement dus à l'importation de certains produits agricoles, produits agro-alimentaires et articles destinés à l'usage agricole..... 2827

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets du n° 2004-2315 au n° 2004-2317 du 27 septembre 2004, portant homologation des rapports définitifs et des procès-verbaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse et Kairouan..... 2828

Nomination d'un directeur régional..... 2831

Nomination de sous-directeurs 2831

Cessation de fonctions d'un sous-directeur..... 2831

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2004-2322 du 27 septembre 2004, modifiant le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales..... 2832

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2004-2323 du 27 septembre 2004, fixant les conditions de qualification professionnelle et de sécurité au travail pour certaines catégories de personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce..... **2832**

Décret n° 2004-2324 du 27 septembre 2004, portant création du comité scientifique de la météorologie et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement..... **2834**

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Décret n° 2004-2325 du 27 septembre 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de promotion des unités touristiques réservées au jeunes et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... **2835**

Nomination d'inspecteurs principaux de jeunesse et d'enfance..... **2837**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche..... **2837**

Nomination de secrétaires principaux d'université..... **2837**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2004-2313 du 27 septembre 2004.

Monsieur Hechmi Bouaziz, directeur central à l'office du commerce de Tunisie, est nommé attaché à la Présidence de la République, à compter du 1^{er} octobre 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-2314 du 27 septembre 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane, suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou du prélèvement dus à l'importation de certains produits agricoles, produits agro-alimentaires et articles destinés à l'usage agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993, portant institution d'un prélèvement à l'importation de la viande ovine,

Vu le décret n° 93-2115 du 25 octobre 1993, portant institution d'un prélèvement à l'importation sur le beurre et l'huile acide,

Vu le décret n° 95-851 du 8 mai 1995, relatif à l'institution d'un prélèvement sur les bovins vivants et les viandes bovines,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est suspendu, le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé, dû sur les viandes bovines réfrigérées relevant des numéros de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 6500 tonnes.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes bovines importées dans le cadre des dispositions du présent article.

Art. 2. - Est suspendu, le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé, dû sur les viandes bovines congelées relevant des numéros de 020230100 à 020230900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 100 tonnes.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes bovines importées dans le cadre des dispositions du présent article.

Art. 3. - Sont suspendus, les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement institué par le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993 susvisé, dus sur les viandes ovines réfrigérées relevant des numéros 020410000 et 020421000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 50000 carcasses.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes ovines importées dans le cadre des dispositions du présent article.

Art. 4. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, dus sur les veaux relevant du numéro 010290 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite d'un contingent global de 8000 têtes.

Art. 5. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur les viandes de coqs et de poules congelées relevant du numéro 020712900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du

ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 67 tonnes.

Art. 6. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les viandes de dindes congelées relevant des numéros de 020727100 à 020727800 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 300 tonnes.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes de dindes importées dans le cadre des dispositions du présent article.

Art. 7. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les pommes de terre destinées à la consommation relevant du numéro 070190900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 20000 tonnes.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des pommes de terre importées dans le cadre des dispositions du présent article.

Art. 8. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les oignons destinés à la consommation relevant du numéro 070310190 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 2000 tonnes.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des oignons importés dans le cadre des dispositions du présent article.

Art. 9. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur le lait frais relevant du numéro 040120111 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 25 millions de litres.

Art. 10. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur le fil machine et le fil en fer destiné à lier les balles de foin et de produits fourragers importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie, et ce, dans la limite des contingents repris dans le tableau suivant :

N° de position	N° de position tarifaire	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
7213	721391490	Fil machine destiné à la fabrication du fil en fer.	20000
7217	721710901	Fil en fer destiné à lier les balles de foin et de produits fourragers.	6000

Art. 11. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les fèves de semence relevant du numéro 071350000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite d'un contingent global de 100 tonnes.

Art. 12. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur 40 milles sacs aseptiques en matières plastiques et 20 milles fûts en fer et 20 millions de fonds de boîtes en fer blanc relevant respectivement des numéros 392321000, 731010009 et 732690972 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 13. - Est réduit à 27 %, le taux des droits de douane dus sur les fromages destinés à la transformation relevant du numéro 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d'une autorisation d'importation relative aux contingents tarifaires, accordée par le ministre du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 3500 tonnes.

Art. 14. - Est réduit à 27 %, le taux des droits de douane et est suspendu le prélèvement institué par le décret n° 93-2115 du 25 octobre 1993 susvisé, dus sur le beurre relevant du numéro 040510190 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 1000 tonnes.

Art. 15. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 16. - Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2004-2315 du 27 septembre 2004, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul, (délégations de Beni Khiar et Nabeul).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'attribution du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifié et complété par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001 et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1270 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul du 11 et 31 janvier 2004.

Décrète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Nabeul, (délégations de Beni Khiair et Nabeul) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Essomaâ délégation de Beni Khiair	242	20300
2	Sans nom	Secteur d'Essomaâ délégation de Beni Khiair	94	20282
3	Sans nom	Secteur des Jardins délégation de Nabeul	1756	18001
4	Sans nom	Secteur d'Essomaâ délégation de Beni Khiair	20	20298

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2316 du 27 septembre 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse, (délégations de Sousse Jawhara, Sousse Médina et Bouficha).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifié et complété par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du

27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse du 24 juin 2004.

Décrète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse Jawhara, Sousse Médina et Bouficha), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Hachad Délégation de Sousse Jawhara	12	27649
2	Sans nom	Secteur de Ali Belhouane Délégation de Sousse Médina	166	25704
3	Sans nom	Secteur de Ali Belhouane Délégation de Sousse Médina	140	25705
4	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	6435	26553
5	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	4844	26554
6	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	4149	26557
7	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	3267	26558
8	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	769	26559
9	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	744	26560
10	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	942	26561
11	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	1022	26562
12	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	1210	26563
13	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	14735	26564
14	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	1571	26565
15	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	861	26566
16	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	1172	26567
17	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	461	56568
18	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	1171	26569
19	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	1202	26570
20	Sans nom	Secteur de la Médina Délégation de Sousse Médina	77	27650
21	Sans nom	Secteur de la Médina Délégation de Sousse Médina	14	27651

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2317 du 27 septembre 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan, (délégations d'El Ala, Sbikha et Kairouan Nord).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifié et complété par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de

l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan du 27 janvier et 23 décembre 2003 et 13 mars et 14 avril 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations d'El Ala, Sbikha et Kairouan Nord), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Ala Délégation d'El Ala	27990	13944
2	Parcelle Bleïech	Secteur d'Echorfa Délégation de Sbikha	429470	20550
3	Sans nom	Secteur d'El Keblia Nord Délégation de Kairouan Nord	½ indivis soit 98,50 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 197m2	20189
4	Sans nom	Secteur d'El Jemâa Nord Délégation de Kairouan Nord	141	20203

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2318 du 28 septembre 2004.

Monsieur Sahbi Zaghdoud, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Monastir, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2004-2319 du 28 septembre 2004.

Monsieur Hichem Taleb, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-

directeur des inscriptions à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2004-2320 du 28 septembre 2004.

Mademoiselle Imen Nouira, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de la refonte et de la coordination avec les organismes intervenant dans l'immatriculation foncière à la conservation de la propriété foncière de Sousse.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2321 du 28 septembre 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rachid Djebbi, ingénieur principal, en qualité de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de La Manouba, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à compter du 17 août 2004.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2004-2322 du 27 septembre 2004, modifiant le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, rattachant des structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est abrogé, le paragraphe premier de l'article premier du décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 susvisé et est remplacé comme suit :

Article premier. - paragraphe premier (nouveau). - La commission technique des semences, plants et obtentions végétales se compose de :

- le directeur général de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles : président,

- le chef service d'évaluation, d'homologation et de protection des obtentions végétales et des relations extérieures relevant de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles : rapporteur,

- un représentant de la direction générale de production agricole : membre,

- un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles : membre,

- un représentant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de vie : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de pêche : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

- les présidents des commissions techniques sectorielles prévues à l'article 3 du décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 susvisé : membres.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2004-2323 du 27 septembre 2004, fixant les conditions de qualification professionnelle et de sécurité au travail pour certaines catégories de personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code du travail, promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et notamment son article 152 et suivants,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et tous les textes qui l'on modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, relative à l'organisation des professions de la marine marchande,

Vu le code des ports maritimes de commerce, promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001 et notamment son article 90,

Vu le décret n° 68-83 du 23 mars 1968, fixant la nature des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, tel que modifié par le décret n° 2001-1788 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement du travail des services de médecine du travail,

Vu le décret n° 2001-143 du 5 janvier 2001, fixant les règles de sécurité applicables au chargement, au déchargement et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes de commerce,

Vu le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, portant création du conseil supérieur pour le développement des

ressources humaines et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-1778 du 3 août 2002, fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférents,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions de qualification professionnelle et de sécurité au travail pour certaines catégories de personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce chargées des fonctions suivantes :

- "chef de quai" : qui consiste notamment à l'encadrement des équipes de travail pour le chargement et le déchargement des navires, la manutention et le stockage des marchandises,

- "conduite des engins lourds" : qui consiste à assurer notamment les opérations relatives au chargement des marchandises, des colis lourds, des conteneurs et des semi-remorques sur les navires et sur tout autre moyen de transport dans le port et ainsi qu'à leur déchargement, leur transport et leur stockage au moyen d'engins lourds,

- "conduite des engins légers" : qui consiste à assurer notamment les opérations relatives au chargement des marchandises et à leur arrimage sur les navires et sur tout autre moyen de transport dans le port et ainsi qu'à leur déchargement, leur transport et leur stockage au moyen d'engins légers,

- "manutention, chargement et déchargement des marchandises" : qui consiste à assurer notamment les opérations relatives au chargement des marchandises et à leur arrimage sur les navires et sur tout autre moyen de transport dans le port, ainsi qu'à leur déchargement, leur transport, leur stockage, leur gerbage et leur protection sur terre-pleins ou hangars,

- "gardiennage des marchandises ou des navires" : qui consiste à assurer notamment la protection des marchandises ou des navires contre la détérioration et la lutte contre le vol, le vandalisme et la contre bande,

- "lamanage" : qui consiste à assurer notamment les opérations d'amarrage des navires à quai ou à des dispositifs appropriés lors de l'accostage ainsi que les opérations de désamarrage à l'appareillage.

Art. 2. - Sont considérés comme engins lourds, notamment les chariots élévateurs dont la capacité de levage est égale ou supérieure à 15 tonnes et les grues flottantes ou mobiles sur pneus ou sur rails dont la capacité de levage est égale ou supérieure à 10 tonnes.

Sont considérés comme engins légers, notamment les chariots élévateurs dont la capacité de levage est inférieure

à 15 tonnes et les grues mobiles sur pneus ou sur rails dont la capacité de levage est inférieure à 10 tonnes.

TITRE DEUX

Les conditions de qualification professionnelle pour certaines catégories de personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce

Art. 3. - Le personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce cité à l'article premier du présent décret doit être titulaire des diplômes dans la spécialité homologués aux niveaux prévus par le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994 susvisé.

Le niveau exigé pour chaque emploi est fixé au tableau ci-après :

Emploi	Niveau exigé
Chef de quai	4
Conduite des engins lourds	4
Conduite des engins légers	3
Manutention, chargement et déchargement des marchandises	2
Gardiennage des marchandises ou des navires	2
Lamanage	2

Art. 4. - Le personnel visé au présent décret doit présenter avant l'exercice de son travail, un certificat médical délivré par les services de médecine du travail justifiant qu'il est apte à exercer son activité.

Ce certificat est renouvelé par les services de médecine du travail conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Le personnel chargé de la conduite des engins lourds ou légers dans les ports maritimes de commerce doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie "B" conformément à la législation en vigueur.

TITRE TROIS

Les conditions de sécurité au travail pour certaines catégories de personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce

Art. 6. - Le personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce et visé par le présent décret est tenu de :

- respecter les règles relatives à la sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

- ne commettre aucun acte ou manquement susceptible d'entraver les règles de sécurité susmentionnées,

- intervenir immédiatement en cas d'accident et apporter les premiers secours élémentaires,

- informer immédiatement l'autorité portuaire et l'employeur de tout accident ou malaise survenu sur les lieux.

Art. 7. - Le personnel chargé de la fonction de chef de quai dans les ports maritimes de commerce, nonobstant les dispositions prévues à l'article 6 du présent décret, doit veiller notamment à :

- prendre les dispositions nécessaires de prévention des accidents de travail et vérifier la disponibilité et la validité

des moyens d'extinction des incendies, de secours et des équipements de sécurité,

- organiser les opérations de secours.

Art. 8. - Le personnel chargé de la conduite des engins lourds ou légers dans les ports maritimes de commerce, nonobstant les dispositions prévues à l'article 6 du présent décret, doit veiller notamment à :

- respecter les normes de sécurité relatives au fonctionnement des appareils et sauvegarder la sécurité des personnes, des marchandises et des équipements,
- ne pas quitter les engins pendant qu'il sont chargés,
- s'assurer de la sécurité du fonctionnement de l'appareil,
- informer le responsable hiérarchique de toute opération de maintenance, de réparation ou de réglage nécessaire à la bonne utilisation de l'appareil.

Art. 9. - Le personnel chargé de la manutention, du chargement et du déchargement des marchandises dans les ports maritimes de commerce, nonobstant les dispositions prévues à l'article 6 du présent décret, doit veiller notamment à :

- respecter les règles de sécurité relatives à la manutention, au chargement et déchargement des marchandises, notamment des marchandises dangereuses,
- respecter la capacité maximale de levage des grues et des chariots élévateurs,
- utiliser, pendant le travail, les équipements de sécurité tels que tenue, gants, casque, chaussures de sécurité et masques appropriés pour la prévention.

Art. 10. - Le personnel chargé du gardiennage des marchandises ou des navires dans les ports maritimes de commerce, nonobstant les dispositions prévues à l'article 6 du présent décret, doit veiller notamment à :

- utiliser les équipements nécessaires de sécurité tels que sifflet, bâton, casque, chaussures de sécurité, lampe torche et un moyen portatif de communication,
- effectuer des rondes périodiques au niveau de la coupée et à l'extérieur du navire pour s'assurer de l'absence de menace à la sécurité du navire et de l'équipage, ou dans les zones réservées au stockage des marchandises pour s'assurer de leur protection contre les pertes et le vol,
- informer immédiatement l'autorité portuaire et l'employeur de toute situation pouvant constituer un danger à la sécurité du navire et de son équipage ou des marchandises.

Art. 11. - Le personnel chargé du lamanage des navires dans les ports maritimes de commerce, nonobstant les dispositions prévues à l'article 6 du présent décret, doit veiller notamment à :

- utiliser pendant le travail les équipements de sécurité tels que gilet de sauvetage, gants, casque, chaussures de sécurité et un moyen portatif de communication,
- s'assurer que l'embarcation utilisée pendant le travail possède un permis de navigation en cours de validité.

TITRE QUATRE

Dispositions transitoires

Art. 12. - Les établissements employeurs du personnel exerçant dans les ports maritimes de commerce à la date

d'entrée en vigueur du présent décret, doivent organiser une formation spécifique au profit des agents ne remplissant pas les conditions prévues par le titre 2 du présent décret. Cette formation spécifique sera dispensée par un organisme de formation public ou privé créé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de la formation professionnelle.

Le contenu de cette formation et les modalités de son organisation ainsi que les catégories de personnel concerné sont fixés par décision conjointe du ministre des technologies de la communication et du transport et du ministre de l'éducation et de la formation.

Cette formation spécifique doit être assurée dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 13. - Les ministres des technologies de la communication et du transport et de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2324 du 27 septembre 2004, portant création du comité scientifique de la météorologie et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment son article 67,

Vu le décret n° 75-334 du 28 mai 1975, relatif à l'organisation de l'institut national de la météorologie, tel que complété par le décret n° 2001-486 du 19 février 2001,

Vu le décret n° 90-1296 du 16 août 1990, portant réorganisation de l'institut national de la météorologie,

Vu le décret n° 96-1009 du 20 mai 1996, portant création du conseil national de la météorologie et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé à l'institut national de la météorologie un comité scientifique de la météorologie. Il a un rôle consultatif.

Art. 2. - Le comité scientifique de la météorologie est chargé de :

- assister l'institut pour la mise en oeuvre des activités de recherche et de développement, dans le domaine de la météorologie, à l'échelle nationale ou dans le cadre des programmes internationaux auxquels la Tunisie participe,

- émettre des avis et des recommandations concernant les orientations et les programmes en matière de recherches relatives au domaine de la météorologie,

- suivre l'avancement des programmes scientifiques de l'institut et les conditions de leur réalisation,

- promouvoir la collaboration entre l'institut national de la météorologie et les universités, instituts de recherche et organismes nationaux concernés par le domaine de la météorologie.

Art. 3. - Les membres du comité scientifique de la météorologie sont choisis en raison de leur compétence scientifique dans les domaines d'activités de recherche de l'institut.

Art. 4. - Le comité scientifique de la météorologie est présidé par le directeur général de l'institut national de la météorologie, Il est composé en outre de :

- deux représentants du ministère des technologies de la communication et du transport,

- un représentant du secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie,

- un représentant de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

- un représentant de l'office de la marine marchande et des ports,

- un représentant de l'institut national des recherches agronomiques de Tunisie,

- un représentant du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

- un représentant de l'institut national des sciences et technologies de la mer,

- un représentant de l'institut national des régions arides,

- un représentant de l'institut national de recherche scientifique et technique,

- un représentant du centre d'études et de recherches des télécommunications,

- un représentant du centre national de télédétection.

Les membres du comité scientifique de la météorologie sont désignés par décision du ministre chargé du transport sur proposition des ministères et organismes concernés pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 5. - Le président du comité peut faire appel à toute personne dont la participation aux travaux du conseil est jugée utile.

Art. 6. - Il est institué auprès du comité scientifique de la météorologie un secrétariat permanent chargé notamment de :

1) préparer l'ordre du jour et élaborer les procès-verbaux des réunions,

2) adresser les convocations aux réunions,

3) rédiger le rapport d'activité annuel du comité.

Le secrétariat permanent est dirigé par un cadre supérieur relevant de l'institut national de la météorologie et

désigné par décision du directeur général de l'institut national de la météorologie.

Art. 7. - Le comité scientifique de la météorologie se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.

Art. 8. - Les notifications des réunions, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du comité au moins quinze jours à l'avance.

Art. 9. - Le comité ne peut délibérer légalement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué par son président pour se réunir dans un délai de huit jours quel que soit le nombre des présents,

Les recommandations et les propositions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - Les avis et recommandations du comité sont consignés dans des procès-verbaux signés par son président et communiqués aux membres du comité.

Le comité adresse annuellement son rapport d'activité au ministre chargé du transport, et ce, avant la fin du mois de mars de l'année suivante.

Art. 11. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 96-1009 du 20 mai 1996, portant création du conseil national de la météorologie et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Art. 12. - Les ministres des technologies de la communication et du transport, de la défense nationale, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

Décret n° 2004-2325 du 27 septembre 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de promotion des unités touristiques réservées aux jeunes et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2953 du 11 novembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le décret n° 2004-760 du 15 mars 2004, fixant les attributions du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créée, au sein du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de promotion des unités touristiques réservées aux jeunes placée sous l'autorité du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de promotion des unités touristiques réservées aux jeunes consistent notamment en ce qui suit :

- diagnostiquer la situation prévalant au sein des unités touristiques réservées au tourisme des jeunes et identifier les insuffisances qui les caractérisent,

- concevoir des options et des alternatives relatives à l'avenir de ces unités et mettre au point un programme pour leur mise à niveau et la rationalisation de leur gestion.

- approfondir les voies et moyens susceptibles :

- * de recréer une chaîne d'unités touristiques réservées aux jeunes à travers toutes les régions de la République,

- * de réaliser la complémentarité de ces unités avec les capacités existantes et relevant d'autres ministères.

- * de développer le transport destiné aux jeunes.

- et d'une manière générale, de réaliser toutes les missions, en liaison avec sa vocation, que lui confie l'autorité de tutelle.

Art. 3. - Les missions dévolues à cette unité sont réalisées en trois étapes entre le 15 octobre 2004 et le 15 octobre 2007 :

- * une 1^{ère} étape allant du 15 octobre 2004 au 31 décembre 2005 au cours de laquelle l'unité de gestion par objectifs procède à des recherches et à des études visant à diagnostiquer la situation prévalant au sein des unités touristiques réservées aux jeunes et à identifier les insuffisances qui les caractérisent,

- * une deuxième étape allant du 1^{er} janvier 2006 au 31 décembre 2006 au cours de laquelle l'unité de gestion par objectifs procède à des recherches et des études en vue :

- de concevoir des options et des alternatives relatives à l'avenir de ces unités et de mettre au point un programme pour leur mise à niveau et la rationalisation de leur gestion,

- de formuler des propositions relatives aux voies et moyens susceptibles de recréer une chaîne d'unités touristiques réservées aux jeunes à travers toutes les régions la République,

- de tracer les voies susceptibles de renforcer la complémentarité de ces unités avec les capacités existantes et relevant d'autres ministères,

- de développer le transport destiné aux jeunes.

- * une troisième étape allant du 1^{er} janvier 2007 au 15 octobre 2007 au cours de laquelle l'unité de gestion par objectifs :

- établit un rapport final relatif au projet,

- organise une série de rencontres et de réunions avec les responsables des différentes administrations et structures concernées visant à expliquer le contenu du rapport élaboré par l'unité et à montrer le mode de son exploitation et les étapes de son exécution,

- organise une série de cycles de formation réservée aux cadres relevant des administrations et structures concernées, relative aux méthodes de réalisation des programmes et objectifs fixés par l'unité.

Art. 4. - Les résultats du projet seront évalués conformément aux critères suivants :

- 1- le respect des délais de réalisation du projet, des étapes prévues et des efforts consentis pour réduire ces délais,

- 2- la réalisation des objectifs prescrits pour le projet,

- 3- le coût du projet et les efforts consentis pour le maîtriser,

- 4- les difficultés rencontrées au cours de la réalisation du projet et les moyens de les aplanir,

- 5- le système de suivi et d'évaluation relatif à l'unité de gestion par objectifs et son efficacité dans la détermination des données relatives au rythme de réalisation du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de promotion des unités touristiques réservées aux jeunes comprend les deux emplois fonctionnels suivants :

- le directeur de l'unité qui a rang et avantages de directeur d'administration centrale,

- le chef du service administratif et financier qui a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Est créée au sein du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, une commission présidée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs ou son représentant. Cette commission est chargée du suivi et de l'évaluation de l'activité de l'unité de gestion par objectifs

conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

La commission se compose de quatre membres nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la jeunesse.

La commission se réunit à la diligence de son président au moins une fois tous les quatre mois et chaque fois que nécessaire. Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres au moins, ces décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs présente au Premier ministre, un rapport annuel sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de promotion des unités touristiques réservées aux jeunes conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres des finances et de la culture, de la jeunesse et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2326 du 28 septembre 2004.

Monsieur Ali Skhiri, inspecteur de jeunesse et d'enfance du 1^{er} degré au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, est nommé inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

Par décret n° 2004-2327 du 28 septembre 2004.

Monsieur Ahmed Kamoun Errbaâi, inspecteur de jeunesse et d'enfance du 2^{ème} degré au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, est nommé inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2328 du 28 septembre 2004.

Monsieur Naceur Oueslati, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de gestion de Tunis.

Par décret n° 2004-2329 du 28 septembre 2004.

Monsieur Lassaâd Klai, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Manouba.

Par décret n° 2004-2330 du 28 septembre 2004.

Monsieur Foued Romdhane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université du Centre.